

1512827-52.2020.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512827-52.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512827-52.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2280776/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9871019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27109/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2280776 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADROALDO VELOSO BATISTA ROSA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Adroaldo Veloso Batista Rosa Filho, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 272, §1º-A do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 20 de novembro de 2019, por volta de 13h20, na rua Três, quadra 01, Jardim Country Club, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido, para comercialização, com 11 garrafas de whiskey falsificadas, sendo 07 garrafas de um litro de whiskey Natu Nobilis, 02 garrafas de um litro de whiskey Passport, uma delas "limited edition", 01 garrafa de um litro de whiskey

Red Label, 01 garrafa de um litro whiskey Black Label; produtos falsificados, corrompidos ou adulterados.

Boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudos periciais (fls. 22/63), relatório policial final (fls. 78/79).

Pela decisão de fls. 102/103, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 118), tendo ofertado resposta à acusação.

Na decisão de fls. 137/139, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 182/184, a D. Defesa dispensou a oitiva de Stefani Aparecida da Costa. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu. O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 189/193 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, o reconhecimento da agravante do "estado pandêmico", fixando-se o regime inicial semiaberto.

Já a D. Defesa às fls. 197/212 pleiteou, em preliminar, pela nulidade da "busca pessoal" e/ou dos exames periciais, e, no mérito, pela absolvição por ausência de elemento anímico (dolo), ou pela ausência de exposição ao público, ou a desclassificação para o delito culposo, ou, subsidiariamente, o lançamento da pena no piso, fixando-se o regime mais brando possível, com a substituição da privativa por restritivas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, as preliminares devem ser ultrapassadas.

Com efeito, restou delineado, nos depoimentos acusatórios, que os produtos estavam no local.

Por isso, a busca é equiparada à pessoal.

No caso concreto, o acusado ficou "nervoso" ao ver a viatura.

Com a suspeita, a abordagem foi realizada, até porque ao acusado já era conhecido nos meios policiais.

Por isso, a apreensão deve ser considerada como válida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA.

FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022) 2. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, verifica-se que os policiais militares não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, como faz crer a defesa, visto que a apreensão dos entorpecentes (491 gramas de maconha) ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo, com placa de outro Estado da Federação, que foi avistado em alta velocidade em frente à guarnição policial.

Assim, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, como pretende a defesa, notadamente nos autos de condenação mantida em sede de Revisão Criminal, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 761601 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/09/2022)

Quanto à prova pericial acostada, de rigor citar que assim constou no quesito 4 (de todos os laudos): 4) A corrupção, adulteração ou falsificação tornou o material nocivo à saúde ou reduziu seu valor nutritivo? (resposta justificada) Prejudicado.

O Instituto de Criminalística não tem dentre as suas atribuições legais a determinação da nocividade de um produto à saúde, sendo tal atribuição da

Secretaria de Saúde através do Instituto Adolfo Lutz (I.A.L.), que no âmbito do Estado de São Paulo é o laboratório oficial de Controle de Qualidade em Saúde. Conforme comunicado pelo INSTITUTO ADOLFO LUTZ em outros casos similares recentes (AGOSTO/2020) ao Instituto de Criminalística, informamos que o citado instituto não está realizando as análises de NOCIVIDADE À SAÚDE, emitindo parecer onde consta: "ENSAIO E/OU ANÁLISE TEMPORARIAMENTE SUSPENSO".

Portanto, em razão da pandemia, o exame estava temporariamente suspenso.

Contudo, a ausência de diligência não torna a conduta atípica.

Com efeito, eis a redação do art. 272 "caput" do Código Penal: Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: Da simples leitura do dispositivo, forçoso convir que a redução do valor nutritivo é alternativa.

No caso concreto, os produtos eram nocivos à saúde, já que foram consideradas falsificados, sendo que, por isso, não atendiam ao fim que se destinavam.

Por isso, é caso de incidência do art. 18, §6º, I a III do CDC: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (...) § 6º São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

No aspecto:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – EXPOR À VENDA E MANTER EM DEPÓSITO BEBIDAS FALSIFICADAS PARA VENDA (art. 272, § 1º-A e §1º, CP) – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Escusa apresentada pelo acusado que não encontrou amparo no acervo probatório coligido – Réu que adquiriu bebidas alcoólicas de desconhecido, sem nenhum vínculo com o fabricante, o que evidencia o dolo na sua conduta – Forma de exposição da mercadoria que revela o intento de venda – Condenação incensurável – Pena, regime e substituição corretamente impostos – Recurso desprovido.

(TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0004226-75.2013.8.26.0072, relator Des. Camilo Léllis, julgado em 22/05/2018)

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

No mérito, a pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudos periciais (fls. 22/63), relatório policial final (fls. 78/79).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Jorge Arantes de Souza Junior e Saulo Boni de Souza, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado em um veículo. Afirmaram que, quando ele visualizou a viatura, ficou nervoso, levantando suspeita. Informaram que já havia notícias de seu comportamento criminoso, sendo que por isso ele foi abordado. Esclareceram que, em sua posse, nada de ilícito foi encontrado. Mencionaram que, no automóvel, havia garrafas de uísque com lacre corrompido, além de maços de cigarro de origem estrangeira. Citaram que ele contou que as bebidas foram compradas para seu consumo, enquanto o cigarro iria revender. Asseveraram que, no que tange ao cigarro, o boletim de ocorrência foi encaminhado à Justiça Federal.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam

coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÔBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha David Silva, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que o acusado vendia cervejas e refrigerantes para sua adega. Afirmou que nunca comprou uísque do acusado. Informou que uma pessoa desconhecida lhe ofereceu o uísques, não se interessou, mas o réu aceitou comprá-los. Esclareceu que não sabia que eram falsos. Mencionou que nem todas as transações eram feitas mediante a emissão de notas fiscais.

A testemunha Rodrigo Bueno, sob o devido processo legal (mídia SAJ), em síntese, disse que já comprou canudos recheados, queijos, torresmo e doces, que o acusado vende. Afirmou que o réu não comercializa bebida alcoólica.

O acusado Adroaldo Veloso Batista Rosa Filho, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou os fatos. Disse que estava com uma caixa de isopor, quando foi abordado pelos policiais. Afirmou que eles apreenderam cigarro e bebidas que tinha em seu poder, além de outros produtos que comercializava. Informou que comprou as bebidas para seu consumo, pois seu aniversário foi no dia anterior. Esclareceu que foi levado à Justiça Federal em razão do cigarro.

Em que pese a negativa, a versão do acusado não convence.

Com efeito, no dia da apreensão, uma quarta-feira (ainda dia posterior ao aniversário do acusado), foram apreendidas bebidas diversas, em horário comercial, as quais estavam acondicionadas em um isopor.

De outro lado, o acusado jamais comprovou a procedência das bebidas, com a juntada das necessárias notas fiscais.

Os líquidos, de acordo com o exame pericial, não foram considerados autênticos.

Ademais, nas tampas não havia selos alusivos ao recolhimento de impostos.

Quanto ao elemento anímico, comprovado o dolo.

Ocorre que, para além da variedade das bebidas (todas consideradas falsificadas), também havia cigarros, de modo que o acusado sabia que os produtos eram nocivos de origem também questionável.

Aliás, na fase policial o acusado assim se manifestou (fls. 13): ADQUIRIU AS

BEBIDAS ALCOOLICAS DE UM INDIVÍDUO QUE NÃO FORNECEU O NOME PELO VALOR DE R\$ 320,00 PARA SUA FESTA DE ANIVERSÁRIO. EM RELAÇÃO AO CIGARRO, O MESMO DISSE QUE COMPROU PARA REVENDER E COMPLEMENTAR SUA RENDA.

A absoluta discrepância do valor, além dos argumentos acima listados, denotam que o acusado não foi meramente "imprudente", o que denota que a desclassificação para a modalidade culposa não é cabível.

Por fim, a testemunha Davi citou que o acusado vendia cervejas (bebidas alcoólicas) em sua adega e que ele comprou o uísque de uma pessoa desconhecida.

De se citar que o acusado possui condenação por estelionato e outro feito da mesma natureza ainda pendente.

Em acréscimo, já teria distribuído a mercadoria, e, por isso, foi abordado.

Eis a menção de fls. 77: "(...) Tínhamos informações que ele já havia tido distribuído as mercadorias em alguns lugares, porém o mesmo não quis nos informar". Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 272, § 1º-A do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena permanece no piso, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, o acusado possui reincidência em seu desfavor (feito nº 1774-98.2010, fls. 84/88 e 90/93).

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Ainda na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

A reincidência, impede a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e §3º do Código Penal.

No aspecto, não é possível citar que a medida (substituição) seria socialmente recomendável.

Com efeito, para além da condenação anterior, o acusado possui outro feito em andamento em seu desfavor: (1131-77.2010.8.26.0319).

Ou seja, o "histórico criminal" torna as restritivas não recomendáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA na ação penal, e,

desta feita, CONDENO o réu ADROALDO VELOSO BATISTA ROSA FILHO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no 272, §1º-A do Código Penal. O acusado respondeu ao feito em liberdade, e em tal condição deve permanecer, na ausência de outros elementos por ora.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA